

MUHAMMAD HASMADI POVANASAN BIN ABDULLAH
LWN.

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 15 Oktober 2021 bersamaan 8 Rabiul Awal 1443H]

[Kes Permohonan No. : 10000-077-0042-2020]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Alasan Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tuan Haji Abdul Kadir bin Ismail daripada Tetuan AB Kadir Ismail.

Peguam Syarie Responden : Puan Nurhani Salwa binti Jamaluddin, Penasihat Undang-Undang, Majlis Agama Islam Selangor.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Alasan Rayuan yang telah difailkan oleh Pemohon pada 15 Jun 2020. Pemohon telah memfailkan Notis Rayuan pada 14 Oktober 2019 bagi kes Rayuan (Mal) No.: 10000-043-0114-2019 terhadap keputusan YA Hakim Bicara

Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam di dalam Kes No: 10300-043-0502-2014 yang diberikan pada 9 Oktober 2019.

[2] Berdasarkan Afidavit Pemohon, Pemohon telah menerima Borang MS 30 pada 10 Mac 2020. Pemohon mempunyai masa selama empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan Borang MS 30 untuk memfailkan Alasan Rayuan yang mana tempoh tersebut berakhir pada 24 Mac 2020, namun Pemohon telah gagal memfailkan Alasan Rayuan dalam tempoh yang ditetapkan. Permohonan pelanjutan tempoh masa ini difailkan oleh Pihak Pemohon pada 15 Jun 2020 iaitu telah lewat selama **83 hari** dari tarikh yang sepatutnya.

[3] Responden tidak bersetuju dengan permohonan ini dan telah memfailkan Afidavit Jawapan pada 7 April 2021. Pemohon telah memfailkan hujahan pada 6 Mei 2021 manakala Responden telah memfailkan hujahan pada 23 Ogos 2021.

[4] Bagi kelewatan tersebut, Pemohon menyatakan bahawa ia berpunca daripada perkara seperti berikut-

- i. Pemohon menerima MS 30 pada 10 Mac 2020 dan mempunyai tempoh selama 14 hari untuk memfailkan Alasan Rayuan;
- ii. Pada 18 Mac 2020, Negara telah diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sehingga 31 Mac 2020. Kemudian tempoh PKP disambung bagi Fasa 2 sehingga 14 April 2020 dan selanjutnya sehingga lah pada 10 Jun 2020 tempoh PKP diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP);

- iii. Oleh yang demikian, Pemohon tidak boleh memfailkan Alasan Rayuan sepertimana tempoh yang ditetapkan.

[5] Pihak Responden di dalam Afidavit Jawapannya menyatakan seperti berikut-

- i. Pemohon mempunyai masa selama 9 hari daripada tempoh penerimaan MS 30 pada 10 Mac 2020 sehingga tarikh permulaan PKP pada 18 Mac 2020 untuk memfailkan Alasan Rayuan;
- ii. Dalam tempoh PKPB iaitu bermula daripada 4 Mei 2020 sehingga 12 Mei 2020, orang awam yang berhasrat untuk memfailkan atau memohon pendengaran kes-kes dengan segera boleh membuat janji temu dan mengemukakan Surat Perakuan Segera kepada Mahkamah;
- iii. Bermula 13 Mei 2020, operasi di Mahkamah melibatkan perkhidmatan kepada pelanggan yang hadir secara fizikal telah dimulakan tanpa janji temu dan pemfailan bagi kes yang melibatkan tempoh dan had masa adalah dibenarkan.
- iv. Sekalipun Pemohon tidak berkesempatan untuk memfailkan alasan rayuan sebelum tempoh PKP bermula atau semasa PKPB yang memerlukan Pemohon membuat janji terlebih dahulu, Pemohon seharusnya bersegera memfailkan permohonan lanjut tempoh ini tetapi Pemohon hanya memfailkan permohonan ini pada 15 Jun 2020;

- v. Pemohon gagal menunjukkan alasan kelewatan yang kukuh, merit kes induk rayuan dan ketidakwujudan prejudis terhadap Responden sekiranya permohonan ini dibenarkan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMS 2003] berkaitan kuasa Mahkamah untuk melanjutkan tempoh masa, iaitu -

Seksyen 238 - Memanjangkan Atau Memendekkan Masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[7] Permohonan Pemohon ini adalah mengenai pemfailan Alasan Rayuan berdasarkan peruntukan seksyen 141 ETMMS 2003 yang menyatakan sebagaimana berikut-

Seksyen 141. Alasan Rayuan

(1) Dalam masa empat belas hari dari tarikh penerimaan pemberitahuan di bawah subseksyen 139(6), perayu hendaklah mengemukakan alasan rayuan dalam lima

salinan kepada Pendaftar Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang dialamatkan kepada Mahkamah yang mendengar rayuan itu.

- (2) *Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu.*

[8] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No.: 10000-099-0005-2009*** oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan antara kes yang telah diterbitkan di dalam Jurnal Hukum seperti kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013], JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hassan Bin Wan Daud [2015], JH 40(1)***, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan kes-kes berkenaan telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah seksyen 238 Akta 585 tersebut, iaitu-

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya (semakan);
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

[9] Kami tegaskan di sini bahawa pematuhan kepada tempoh masa yang ditetapkan dalam ETMMS 2003 adalah suatu yang *fundamental* dan hendaklah

dipatuhi dengan ketat oleh Perayu dan Responden di dalam mana-mana peringkat prosiding rayuan. Pematuhan ini akan memberi kesan dalam menentukan sama ada Mahkamah Rayuan Syariah boleh meneruskan prosiding untuk mendengar sama ada rayuan Pihak Perayu dan/atau Responden atau sebaliknya.

[10] Bagi kes permohonan ini berdasarkan kepada Affidavit Pemohon kami mendapati Pemohon menerima Borang MS 30 pada 10 Mac 2020 dan Pemohon mempunyai masa selama 14 hari untuk memfailkan Alasan Rayuan yang mana tarikh akhir pemfailan Alasan Rayuan adalah pada 24 Mac 2020. Pemohon memfailkan permohonan ini pada 15 Jun 2020 iaitu berlaku **tempoh kelewatan** selama tempoh **83 hari**.

[11] Pemohon telah mengemukakan **alasan kelewatan** adalah kerana Pemohon menerima MS 30 pada 10 Mac 2020 dan tempoh masa 14 hari bagi pemfailan alasan rayuan iaitu sehingga 24 Mac 2020 adalah termasuk di dalam tempoh PKP. Kami telah meneliti laman web rasmi Majlis Keselamatan Negara dan kami mendapati PKP telah dilaksanakan di seluruh negara mulai 18 Mac 2020 sehingga 3 Mei 2020. PKP telah digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) mulai 4 Mei sehingga 9 Jun yang masih tidak membenarkan pergerakan rentas negeri. Walaubagaimanapun PKPB telah digantikan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) mulai 10 Jun 2020 sehingga 31 Ogos 2020 dan dilanjutkan secara berperingkat dan bersasar mengikut negeri yang mana PKPP ini telah memberikan lebih banyak kelonggaran pergerakan.

[12] Melalui pemerhatian, kami dapati telah ada pemakluman dibuat oleh Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor melalui siaran Facebook Live Jakess dan

laman web Jakess tentang waktu operasi di seluruh Mahkamah Syariah Negeri Selangor mulai 13 Mei 2020 dan kategori kes-kes yang boleh difailkan. Jakess juga telah mewar-warkan bahawa pelanggan boleh hadir sama ada dengan atau tanpa temujanji untuk mendapatkan perkhidmatan tertentu. Walaubagaimanapun kami dapati pemakluman tersebut tidak termasuk urusan pemfailan apa-apa dokumen berkaitan dengan kes rayuan dinyatakan secara khusus terutamanya bagi kes-kes rayuan yang melibatkan tempoh masa berakhir ketika PKP berkuatkuasa.

[13] Oleh yang demikian, kami berpuas hati bahawa permohonan pelanjutan tempoh masa ini adalah wajar dibenarkan kerana tarikh akhir pemfailan Alasan Rayuan tersebut berada di dalam tempoh PKP berkuatkuasa.

[14] Kami juga berpuas hati bahawa wujudnya keadaan khas yang akan memberikan keadilan kepada kedua-dua pihak di dalam kes ini sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam kes ***Harun bin Abdullah lwn. Zainab binti Alina [1987] JH 2 (1)***, di mana Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor telah mengulas berkenaan perihal istimewa yang perlu dikemukakan bagi pelanjutan tempoh masa iaitu –

“ Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa keadilan ”

[15] Kami perturunkan beberapa kes pelanjutan tempoh masa yang telah diluluskan setelah Pemohon berjaya membentangkan perihal-perihal istimewa tersebut seperti di dalam kes ***Juwita binti Zainal Abidin lwn Mohd Bakhtiar bin Omar, Kes Permohonan No.: 10000-077-0040-2020*** yang diputuskan pada 7 Ogos

2020 iaitu “ Berdasarkan penelitian yang dibuat, kami dapati bahawa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon terhadap kegagalan memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan ini adalah disebabkan wujudnya Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuatkuasa ketika itu. Sepatutnya pemfailan Rekod Rayuan dan serahan Rekod Rayuan hendaklah disempurnakan sebelum atau pada 24 Mac 2020.”

[16] Manakala bagi Kes Permohonan **No.: 10000-077-0002-2019 di antara Mat Jusoh bin Daud lwn Rohani binti Mohd Ali** yang diputuskan pada 31 Januari 2020, perihal istimewa yang dikemukakan oleh Pemohon bagi permohonan pelanjutan tempoh masa untuk memfailkan Notis Rayuan Balas adalah kerana Pemohon menerima Notis Rayuan ketika Pemohon berada di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, sedang menunggu penerbangan untuk menunaikan umrah. Sekembalinya Pemohon dari mengerjakan umrah selepas 11 hari kemudian, Pemohon tanpa kelengahan yang tidak patut telah mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memfailkan permohonan pelanjutan tempoh masa.

[17] Kami ingin mengingatkan pihak-pihak bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.

[18] Kami sekali lagi menyatakan bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara

kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman Mahkamah terdahulu, namun ianya adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut.

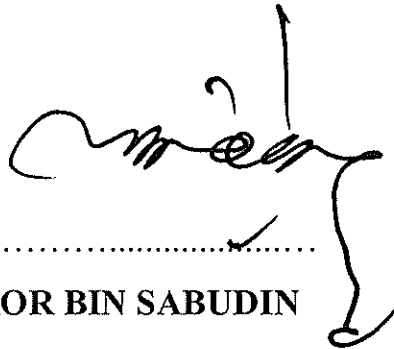
[19] Kami berpendapat bahawa ulasan terhadap tempoh masa dan alasan perlanjutan tempoh masa ini sudah mencukupi untuk kami putuskan permohonan ini, tanpa perlu kami mengulas berhubung dengan isu kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya dan isu tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi. Oleh yang demikian, kami bersetuju bahawa permohonan ini wajar dibenarkan tanpa sebarang kos diawardkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut–

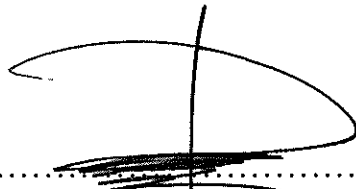
- [1] Permohonan Pihak Pemohon adalah **DITERIMA**.
- [2] Mahkamah perintahkan Pemohon memfailkan Alasan Rayuan bagi Kes Rayuan (Mal) No.: 10000-043-0114-2019 dalam **tempoh 14 hari** mulai tarikh hari ini.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



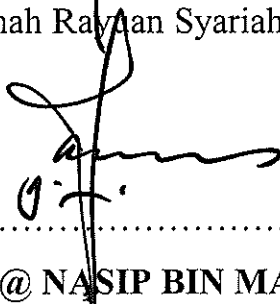
-
- 1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
- 2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
- 3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor